

<제6장 인사처분.제1절 인사이동>

I. 의의

- 인사처분이란 사용자가 근로자에 대하여 근로계약상 제공할 노무의 종류, 장소, 형태 등을 변경시키거나 근로관계를 일시적 또는 최종적으로 종료시키는 일체의 법률행위를 의미한다. 이러한 인사처분 중 인사이동은 근로관계를 유지하면서 근로자의 지위나 근로 제공의 장소 및 내용에 변화를 가져오는 행위로서, 배치전환, 전보, 휴직, 대기발령, 전직, 파견 등이 이에 해당한다. 인사이동은 근로계약의 구체적인 이행을 결정하는 사용자의 경영 활동에 속하며, 조직의 효율성을 증대하고 근로자의 적재적소 배치를 통해 기업 경쟁력을 확보하기 위한 핵심적인 수단으로 기능한다. 그러나 이는 근로자의 직업 생활과 사생활에 직접적인 영향을 미치므로, 법적 정당성 판단에 있어서 엄격한 기준이 요구된다.

II. 인사권의 법적 근거

1. 학설

- 인사권의 법적 근거에 관하여는 전통적으로 세 가지 학설이 대립하고 있다.

(1) 계약설

- 인사권은 사용자가 근로계약의 체결을 통해 근로자로부터 부여받은 권한이라는 입장이다. 근로계약을 체결할 때 근로자는 장래의 인사이동에 대한 포괄적인 동의를 하였다고 해석하며, 사용자의 인사이동 명령은 이러한 계약상 권한의 구체적인 행사로 본다. 이 학설은 인사이동의 근거를 사적 자치의 원칙에 둔다.

(2) 경영권설(규범설)(판례)

- 인사권은 근로계약의 존부와 무관하게 사용자가 기업의 유지 및 발전을 위해 가지는 고유하고 본질적인 경영 주체로서의 권한이라는 입장이다. 근로계약은 단지 근로자가 조직에 편입되는 계기가 될 뿐이며, 인사이동의 근거는 사용자의 지휘권 및 명령권에 있다는 데 중점을 둔다.

(3) 절충설

- 인사권은 근로계약에 내포된 포괄적 동의와 사용자의 경영권에서 비롯된 조직 운영의 필요성이 복합적으로 작용한 결과로 이해하는 입장이다. 이는 근로계약의 테두리 안에서 경영상의 필요에 의해 행사되는 권한으로 보며, 가장 현실적인 접근 방식으로 평가된다.

2. 판례

- 우리나라 판례는 대체로 경영권설을 바탕으로 하되, 근로자 보호를 위해 권리남용 금지 원칙을 통해 그 행사를 제한하는 태도를 취한다.

(1) 인사권의 인정

- 판례는 인사권은 사용자의 고유 권한에 속하므로, 업무상 필요한 범위 내에서는 근로자에 대하여 상당한 재량을 가진다고 하여 사용자의 인사권을 폭넓게 인정한다. 특히 직무의 내용과 장소에 관하여 근로계약에서 구체적으로 한정하지 않은 경우, 사용자는 인사권을 자유롭게 행사할 수 있다고 본다.

(2) 인사권 행사의 제한(정당성 판단 기준)

- 다만, 이러한 인사권의 행사가 정당성을 확보하기 위해서는 ① 업무상 필요성이 있어야 하고, ② 인사이동으로 인해 근로자가 입게 될 생활상의 불이익이 통상 근로자가 감수할 정도를 현저하게 벗어나지 않아야 하며, ③ 근로자와의 협의 등 신의성실의 절차를 거쳤는지 여부를 종합적으로 고려해야 한다고 판시한다. 이 세 가지 요소를 비교형량(비례의 원칙)하여 업무상 필요성이 근로자의 불이익을 압도하거나, 불이익이 최소화되었을 경우에만 정당성을 인정한다.

3. 검토

- 인사권의 법적 근거에 대한 판례의 태도(경영권 인정 및 제한)는 타당하다. 현대 기업 경영에서 조직의 효율성 확보는 사용자의 필수적인 권한이지만, 근로자의 직업 생활 안정성 또한 헌법상 보장되는 권리이다. 따라서 사용자의 인사권 행사는 경영상의 합리성을 갖추어야 함과 동시에 근로자의 근로조건과 생활에 대한 배려를 포함해야 한다. 특히 인사이동 명령이 근로자의 동의를 얻지 않은 불이익 변경의 성격을 띠는 경우, 판례가 제시하는 업무상 필요성, 생활상 불이익, 협의 절차라는 3단계 기준에 따라 엄격하게 정당성이 심사되어야 한다.

III. 인사이동의 주요형태

1. 기업 내 인사이동

(1) 전직(배치전환)

- 전직(배치전환)은 근로자의 직종 또는 직무 내용에 본질적인 변화를 가져오는 인사이동을 의미한다. 근로계약 체결 시 예정되었던 업무와 전혀 다른 업무를 담당하게 하는 것이 대표적이며, 근로자의 기술이나 경력 활동에 큰 영향을 미치므로 광범위한 인사권 행사로 간주된다. 정당성 판단 기준은 앞서 언급된 판례의 태도를 따르며, 특히 직무 내용이 크게 달라지는 만큼 근로자의 동의 유무와 협의 절차가 중요하게 고려된다.

(2) 전보

- 전보는 근로자의 근무 장소 또는 소속 부서를 변경하는 것을 의미하나, 직무 내용의 본질적인 변화를 수반하지 않는 경우가 일반적이다. 예를 들어, 동일 직무를 수행하면서 근무 장소만 서울에서 부산으로 바뀌는 경우이다. 직무 내용의 변화가 크지 않으므로 전직보다는 인사권 행사의 재량 범위가 넓다고 해석된다. 다만, 장거리 전보 등으로 인해 근로자의 주거 생활이나 통근에 현저한 불이익이 발생할 경우에는 역시 권리남용이 될 수 있다.

(3) 휴직

- 휴직은 근로자가 사용자 또는 근로자 개인의 사정으로 일정 기간 동안 근로 제공 의무를 면제받는 인사처분이다. 이 기간 동안 근로계약 관계는 유지되지만, 노무 제공 의무와 임금 지급 의무는 정지된다. 휴직의 종류와 요건은 주로 취업규칙이나 단체협약에 의해 정해지며, 법정 휴직(예 : 육아휴직)의 경우 근로기준법 및 관련 법령에 의해 그 요건과 기간이 강제된다.

(4) 직위해제(대기발령)

- 직위해제(대기발령)는 근로자에게 일정한 직위를 부여하지 않고 근로 제공 의무를 일시적으로 정지시키는 잠정적인 인사조치이다. 이는 주로 근로자의 능력 부족, 징계 회부, 형사 사건 기소 등 조사가 필요한 경우에 이루어지며, 장래의 본 인사처분(징계 등)을 위한 준비 단계로서의 성격이 강하다. 직위해제(대기발령)가 징계는 아니지만, 근로자에게 사실상의 불이익을 주므로 정당성 판단에 있어서도 일반적인 인사이동과 마찬가지로 업무상 필요성과 생활상 불이익을 비교형량하여 정당성을 심사해야 한다.

2. 기업 간 인사이동

(1) 근로자 파견

- 근로자 파견은 파견사업주가 근로자를 고용한 후, 근로계약 관계를 유지하면서 사용사업주의 사업장에서 지휘·명령을 받아 근로에 종사하게 하는 것을 의미한다. 파견은 고용주와 사용주가 분리되는 특수한 근로형태이며, 파견근로자 보호 등에 관한 법률에 의해 파견 대상 업무, 기간 등이 엄격하게 규제된다.

(2) 전직

- 전직은 근로자가 기존 사용자와의 근로계약을 합의 해지하고, 새로운 사용자와 근로계약을 체결하여 근로관계를 이전하는 것을 의미한다. 이는 근로계약의 주체가 변경되는 것으로서, 근로자의 근로계약상 상대방을 변경하는 행위이므로 근로자의 개별적이고 명시적인 동의가 반드시 필요하다. 동의를 얻지 못한 전직 명령은 무효이며, 회사가 일방적으로 전직을 강요하는 경우 해고 또는 부당 인사이동으로 해석될 수 있다.

3. 사용자의 인사권 제한

- 사용자의 인사권은 다음의 법적 근거에 의해 제한된다.

(1) 근로기준법 및 개별 특별법상의 제한

- 근로기준법은 부당 해고의 제한 외에도, 출산휴가나 육아휴직 후 원직 또는 동등한 수준의 업무로 복귀시켜야 할 의무, 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률상 성차별에 기한 배치 금지 등을 통해 인사권을 제한한다.

(2) 취업규칙 및 단체협약상의 제한

- 취업규칙이나 단체협약에서 인사이동의 종류, 절차, 요건 등에 대하여 명시적으로 제한 규정을 두고 있는 경우, 사용자는 그 규정에 따라 인사이동을 시행해야 한다. 특히 인사이동 시 근로자대표와의 협의나 동의를 거치도록 규정된 경우에는 이를 위반한 인사이동은 절차적 정당성을 상실하여 무효가 될 수 있다.

(3) 권리남용 금지 원칙

- 민법상의 권리남용 금지 원칙은 인사권 행사에도 적용되어, 위에서 언급한 정당성 판단 기준(업무상 필요성 vs. 생활상 불이익)에 미치지 못하는 인사이동은 권리남용으로 보아 그 효력을 부인한다. 이는 인사이동이 보복, 괴롭힘, 또는 근로자에게 퇴직을 강요할 목적으로 이루어지는 등의 자의적인 경우에 주로 적용된다.

IV 결론

- 인사이동은 기업의 효율적인 운영을 위한 사용자의 중요한 경영권 행사이지만, 근로자의 직업 생활에 미치는 영향이 지대하므로 법적 규제와 통제를 받는다. 전직, 전보 등 기업 내 인사이동은 업무상 필요성과 생활상 불이익을 비교형량하여 권리남용 여부를 판단하는 판례 법리에 따라 정당성이 확보되어야 한다. 특히 기업 간 인사이동인 전직과 같이 근로계약의 주체가 변경되는 경우에는 근로자의 개별적 동의가 필수적이다. 사용자는 취업규칙이나 단체협약상의 절차적 제한을 준수하고, 인사이동 명령이 근로자의 정당한 기대와 근로 조건의 본질을 침해하지 않도록 할 책임이 있다.